

עין משפט‏‏
גור מצוה

צט:

פֿרמַן צװויק, דלאַ משלם חומשאַ היינוּ מדרבנן אַזל מדאורייתא לאַ משלם אפילו קרן כדמשמע בריש ב"ק (דף ט: ושם) דקתני אַלל ד' אצות נכסים שאין צהם מעילה וכן משמע צירושלמי הנוקין ר"ע אומר ק"ו להקדש כמה אנו קיימין (א‏) אי ט‏ צנוקין רעוהו

אמר רחמנא ולא להקדש אי צנוקין גופו הא תמי ר' חייא נוקין להדיטו ואין נוקין להקדש כו' וא"ת והא כי יאכל בתרומה חמיצ וי"ל דמעילה ילפינן מטא מטא מתרומה וא"ת כיוון דמתרומה ילפינן לא לחייב אהנאה הקדש כמו תרומה שנותרת צנאנא לזרע וי"ל דכי תמעול מעל צביו כדאמרין צמעילה (ד' יח: ט):

שמיין בית סאה באותה שדה תנן, פ"י צקונטרס דאין מדקדקין להיות שמיין מה שהיתה שוה ערוגה וזו שנאכלת אלא מה שנחסרה צית סאה צסדה וזו מדמיו אס היה צא למכור הקרקע (א‏) צצציל אכילת ערוגה וזו ואין נראה לר"י חדא כיוון דאציית סאה קאי הוה ליה למימר צלשון זכר כמה היה יפה ועוד צצפ' הכונס (ב"ק דף נח: ושם ד"ה שמיין) צצי צגמרל היכי שיימינן ומאי צצעי כיוון צצמתמינינן מפרש צצדיא שומא ולמה עלה על דעתו צציעשו עוד (ו) אחרת ועוד דמפרש התם סאה צצס' סאין ופ"י צקונטרס צצית סאה צצאפיה נפשיה לא שיימינן דמפסיד מוציק אלא שמיין מתחלה ס' סאין ורואין כמה דמיים מגיעין לצית סאה וחוזרין ושמיין כמה נפחת צצכילת ערוגה ואס מתחילה היו שמיין ערוגה צצס' סאין לא היה מפסיד כלום שאין ערוגה ניכרת צצסם אצל צצית סאה ניכרת הני שמי שומות מנלן דמקרא לא שמעינן אלא ששמיין אגב שדה ועוד דלמ"ד צצ"ק (דף נח: קלח צצשים קלחין כלומר צצשים שיעורין כמותו אמאי נקט צצמתניינן צית סאה ועוד דפרץ התם כלולוהו אמוראי מדמיני אכלה קצ או קציים רואין אותה כאליו היא ערוגה קטנה ומשערין אותה מאי לאו צצני עזמה

תיקצי ליה אמתני' דקתני שמשערין צצית סאה ונראה לר"י דשמיין צית סאה היינו צית סאה הנאכל כדקתני צצסיפא צצמילתיה דר"ש אס סאה סאה כו' וציצית סאה תצוזה מיירי ולא צצית סאה זרע שאין יכולה צצמה לאכול כל כך ולכן נקט לשון נקצה כמה היתה דצשומת שדה איירי וצצעי נמי שפיר צצגמרל היכי שיימינן דלא פ"י צצמתני' כמה תהא השדה גדולה ששמיין זה ועוד מספקא ליה דללמא שמיין צית סאה צצאותה שדה היינו צצקרקע עזמנו של צית סאה ומפרש סאה צצס' סאין וה"ה דפחות או יותר שמיין לפי צצצצון סאה צצס' סאין ואיכא מאן דאמר קלח צצס' קלחין לעולם צצס' שיעורין כמותו ומאן דאמר תרקצ צצשים תרקצין ואכלה סאה דצמתניינן משערין לפי האי שיעורא ושם מפורש צצאיה שיעור מפסיד מוציק או משציח יותר צצתרקצ צצשים תרקצין או סאה צצשים סאין ופרץ על כולהו מצרייתא אכלה קצ או כו' מאי לאו צצני עזמה ששמיין הערוגה לצדה צצני עזמה כמה היתה יפה הקרקע עם הורעין וכמה היא יפה עכשיו כשנאכלו והשתא אמתני' גופא לא מצי למיפרך דאיכא נמי לפרושי הכי כדפר"י ואין להקשות לפי ר"י האי צית סאה סאה מיצעי ליה דהכי פריך התם רב הוגא צר מנוח לרב פפא דמפרש קצ צצס' קצין וציית כור צצס' כורין האי צית כור כור מיצעי ליה דהתם לא פריך אלא משום דכי היכי דקתני צירשא קצ ולא קתני צית ה"ה הוה ליה למינקט כור ולא צית כור אלא כמו שהתחיל צצירשא: **באותה** שדה תנן, תימה היכי מייתי ראייה ממקרקעי אטמלטלי דעל כרחק לא דמו שהרי הכא חצינא דתמרי אין שמיין צצשים כי התם אלא צצני עזמה וי"ל דהכי מייתי ראייה כיוון דמקילין כולי האי צצמקרקעי אין לנו להחמיר צצמלטלנין ולומר כל חדא וחדא הוה מוצגינא ליה: **אהדרין** י"ה **ביומא** דשוקא. ור' פירוש קודם שעבר יום השוק ראשון אינו יכול לומר לא אקח אלא מעות אצל עבר יום השוק לא יקח יין אלא מעות דמאי אמר צצבר היה מוכרו צציום השוק שעבר ואין לי להמתין עד יום השוק הצא אצל יש לו יין עוד למכור לא יכול לומר קן שהרי לא מכר שלו:

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

קרקע נקנים צצנפף או צצשטר או צצחוקה. דנעל ופרץ וגדר כל שהוא. וצמסכת קדושין (דף כו.) ילפינן להו: **שדירות**. קס"ד שצר צצמה וכלים: **מאי עצידיסי**. להקנות עד שימשוך ומאי חוקה צצלא משיכה משכחת ליה: **שדירות קרקע**. השכיר לו צציתו משנתן לו כסף או שכתצו לו צצעלים צציתי

י'מושכן לך ומסר לו השטר או שהחזיק צו השוכר אין אחד מהם יכול לחזור: **חצינא דתמרי**. תמרים המדוצקים יחד קרי חצינא ואית צצצן חמשין תמרי: **אגב דדדי מיוצבנן חמשים נני חדא**. הלוקח יחד אינו נותן צצסם אלא מ"ט פרוטות כדי שיחזור וימוכר אחת אחת וישכור פרוטה: **להדיעו**. אס משל הדיוט הוא משלם לו כמו שהן נמכרין ביחד ואין מדקדקין להחמיר עליו כדקאמר טעמא לקמן שמיין צית סאה וכו': **מה שאין בן צנויק**. הקדש. אחומשין קאי: **שמיין צים סאה צצאוס שדה פנן**. צצי נזיקין דשן צצ"ק (דף נה:)

כי יצער איש שדה או כרס וגו' (ט‏) מנן כיצד משלמת מה שהזיקה שמיין צית סאה צצאותו שדה כמה היתה יפה וכמה היא יפה ואין מדקדקין להיות שמיין האכילה לצדה מה היתה שוה הערוגה וזו שנאכלת אלא מה נחסר צית סאה מדמיה אס היה צא למכור הקרקע עם וזיעתה מה חסרו דמיו צצצציל אכילת ערוגה וזו דהיינו קולא גציה דהצא לקנות קרקע לא ייטחנו צצך וצצצר מועט יתפשר צצפחות דמיס. ומקרא יליף לה צצ"ק (דף נח:): **נעל אכן וכו'**. צצמס' חגיגה (דף י: פרכינן מכדי מישקל שקליה מה לי צצנאה הוה ומה לי נתנה לתצירו ואוקמינן צצגוצר שצצני קודש מסורין לו עסקינן דצללו הכי נמי צצרותו הוה מנחא הלכך לא נעמי צצגצצסו: **נפנה לחצירו**. הוציאה לחולין שקנאה חצירו צצמתנתו והוא ישלם להקדש: **צנאה**. גוצר לתוך צציתו: **לא מעל**. והתם אוקימנא כגון שהניחה ע"פ ארובה דלא שנייה: **ויחציב ר' אבהו** גרסינן: **זאת אומרת**.

דכי דר תחמיה מעל ואע"ג דלא שנייה הדר צצחצר חצירו שלא מדעת צצעלים לרץ להעלות לו שצר אפי' צצחצר דלא קיימא לאגרא דהוה ליה זה נהנה וזה לא חסר דהא הכא שלא מדעת הקדש דר וקאמר דמשלם מעילה להקדש ומדקאמר זאת אומרת ש"מ יליף הדייט מהקדש לדקדק אחריו: **הדר ציה שמואל מהסיא**. ולא יליף מינייה הדר צצחצר חצירו שלא מדעתו של צצעה"צ דהא שמעי' ליה הכא דלא משוי דין הדייט כהקדש: **כדייט מדעת דמי**. שהקדש מונח למעול לכל הצא ואין מוחה צצידו ורחמנא אמר מאן דמיתיהני למעול ורחמנא ידע: **שקולאי**. נושאי משאוי: **אהדרו ליה ציומא דשוקא**. קודם שיגיע יום השוק שיכול למוכרה צציום השוק שיגיע ראשון: **מהדרו ליה ה'**. דאמר להו אי הוה גבאי צציומא דשוקא ה' הוה שוה: **וא לא אמרן**. דמהדרו ליה ה' אלא דלית לתנווזה חמרל לוצוני דהשתא ודאי אי אהדרו ניהליה הוי מוצצין ליה: **אצל הוי ליה חמרל לוצוני**. ולא צצצין גלי דעתיה דלא הוה מוצצין ולא משלמינן אלא חצינא דחמרל וכי מהדרי ליה נמי ה' מנכי להו חנווני מה' אצר טרחא כפועל צטל כמה הוה רוצה ט‏לישב ולא למכור יין חציית אחת פרוטה פרוטה וישצ צצטל: **ודמי ט‏ צרוגייתא**. שנותנין למכרו צצעיר על היין צצשווקים וצצרחוצות יש צצצית פלוני יין למכור: **צרוגייתא**. לשון צצרא דיישי"י צצלע"ו כלומר יציאת היין הנמכר צצצרא צצפרוטות וי"מ שהיו צציימין לשכור אומן לנקצ נקצ צצצציות מפני שהוא של חרס ולתקן צצרא. הקך דמי מנכי להו שהרי פטרוהו מכל אלה: ^{מתני'}

חצינא דתמרי אין שמיין צצשים כי התם אלא צצני עזמה וי"ל דהכי מייתי ראייה כיוון דמקילין כולי האי צצמקרקעי אין לנו להחמיר צצמלטלנין ולומר כל חדא וחדא הוה מוצגינא ליה: **אהדרין** י"ה **ביומא** דשוקא. ור' פירוש קודם שעבר יום השוק ראשון אינו יכול לומר לא אקח אלא מעות אצל עבר יום השוק לא יקח יין אלא מעות דמאי אמר צצבר היה מוכרו צציום השוק שעבר ואין לי להמתין עד יום השוק הצא אצל יש לו יין עוד למכור לא יכול לומר קן שהרי לא מכר שלו:

מסורת הש"ס

א) [עי' מו"ק קדושין כ. ד"ה ומקומן.] ב) [ע"ש צצ"ק עט.] ג) [יזחא פא. ופ' מעילה יט. פסחים לב.] ד) [צ"ק נה.] ה) מעילה יט: חגיגה י: וכן גירס' רש"י ד"ה הדר צצ"ק כ: דסתמא דש"ס הוא דהציב הדר ציה שמואל וכו' כ: ד"ה אשגוזין. ט) גירסת רש"י כדרכה דאמר דבה, ט) ס"ה חצינא דחמרל צצשאר וימי מהדרי ליה, י) [צ"ל מושכר.] יא) [שמות בב.] יב) ג' רש"ל לטול מי שטעמו למכור יין וכו', יג) [צ"ל בחצינא וכו'א דפרשי"י שצרי"ף.] יד) אי מנן ממוין רעשו אמר רחמנא כו'. ר"מ. ט) [ועי' מו"ק מעילה יט. ד"ה אקשיא.]



תורה אור השלם

1. ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויִקַּח וַיִּמְשְׁלוּ עֲלָיו וַתֵּן לָבֶדֶן אֶת הַקֹּדֶשׁ: ויקרא כב יד



הגהות הב"ח

א) [גמ' להעלות לו שצר הא א"ל ר' יוחנן: ב) [הו' ד"ה פטע וכו' כמה אכן קרינן אי בהבכשר צצוקין: ג) ד"ה שמיין וכו' למכור הקרקע עם וזיעתה מה חסרו דמיו צצצציל אכילת ערוגה: ד) בא"ה שיעשו עוד שומא אחרת:



הגהות הגר"א

א) [גמ' (פ"ל ר' יוחנן) תל"מ: ב) [שם ה'. י"ב וכו' צצח"ס אצל גירסת רי"ף ורמב"ם ד' ומפרש הרמב"ם דבציית לעולם יכול לשלם אלא צצמעות משלם כמו ששוה צצצעת תשלומין ולשי"י ה' משלם אלא דבציית כו': ג) רש"י ד"ה ולא אמרן כו'. י"ב אצל רמב"ם ורש"י מפרשים דקאי אום השוק דאי אית ליה לוצוני שוה לשאר וימי לראש"י מהדר ה' ולרמב"ם ד' כני"ל (ועמ"ש רעוב צצ"מ ס"י ד"ש ס"ק ח' י'): יד) [ר' הוב' ד"ה אהדרו. פ"י כו'. י"ב ורש"י מפרש צציום השוק ממש וצכל יום השוק ולא דוקא ראשון וכשיטתו שפי' דוקא שצברו צציום השוק:



לעזי רש"י

דיישי"י [דריישי"ל]. נקב בחב"ת, ברו.